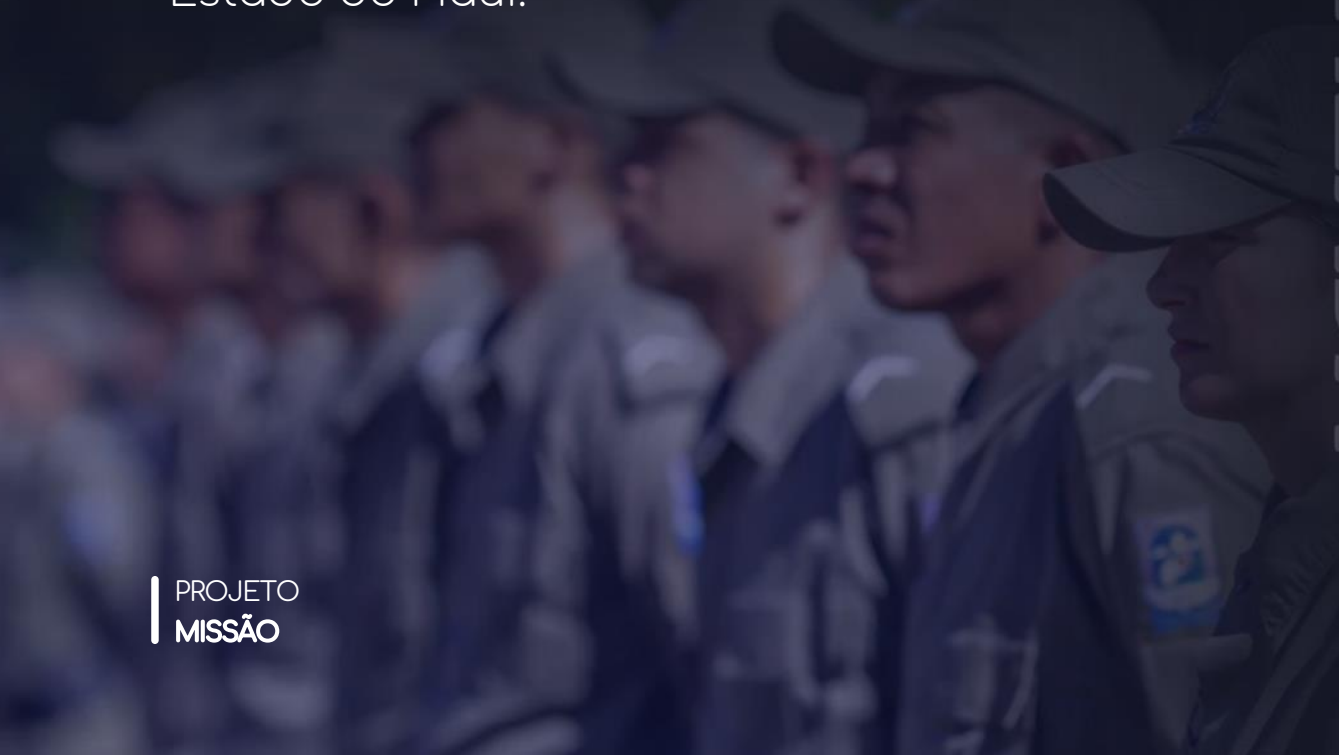
LEGISLAÇÃO ESTADUAL

REVISÃO ESQUEMATIZADA

Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí.

REVISÃO ESQUEMATIZADA



PROJETO
MISSÃO

Fala guerreiro(a), preparado(a)?!

Este material foi desenvolvido para facilitar e turbinar os seus estudos e, principalmente, a sua **revisão**. Vai reparar que separamos a essência do que é fundamental e importante para saber na sua preparação. É importante, também, que você seja proativo e faça também os seus destaques conforme seu progresso no estudo e o concurso desejado.

A revisão nos estudos desempenha um papel fundamental no processo de aprendizado e retenção do conhecimento. É uma estratégia que envolve a recapitulação e a análise do material de estudo com o objetivo de consolidar informações, esclarecer dúvidas e melhorar a compreensão de cada tópico.

Este material turbinado e esquematizado foi produzido pelo **Projeto Missão**.

Focamos no essencial (e mais um pouco) do que você precisa saber para uma finalidade: acertar questões de provas de concursos policiais!

Então, vamos lá?! Hope!

ACESSE NOSSAS REDES E SAIBA MAIS:

www.projetomissao.com.br

https://projetomissao.com.br/contato/

@projetomissao

PROJETO MISSÃO

PROJETOMISSAO

PIRATARIA É CRIME!

ATENÇÃO:

Este material é para **uso pessoal** e possui **direitos autorais**, sendo **vedada** qualquer forma de **reprodução**, **distribuição** ou **comercialização** sem a anuência do criador. Mesmo que ocorra a distribuição sem a intenção de lucro, o responsável pelo envio e o administrador do grupo (caso tenha) serão responsabilizados pelos seus atos. **NÃO SE PREJUDIQUE!**

Agradecemos a sua compreensão e pedimos gentilmente para que **não compartilhe o material** por nenhum meio físico ou digital (WhatsApp, Telegram, Facebook, e-mail, sites, entre outros). Se você notar qualquer **compartilhamento suspeito**, pedimos a sua ajuda em denunciar essa fonte ilegal. Pirataria é crime e pode resultar em penas de até 4 anos de prisão, além de multa (art. 184, CP). Além disto, todo o tempo dedicado em criar o projeto é jogado no lixo!

Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/89)

Imagens **Icon** retiradas do site gratuito **Flaticon** (www.flaticon.com)

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO **4**

2. DISPOSIÇÕES GERAIS **4**

3. VALORES E DEVERES MILITARES **5**

4. DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES **8**

5. DAS SANÇÕES DISCIPLINARES **17**

6. APURAÇÃO, JULGAMENTO, APLICAÇÃO E CUMPRIMENTO DA SANÇÃO **19**

7. COMPORTAMENTO POLICIAL MILITAR **21**

8. DOS PROCEDIMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES **22**

8.1 RITO PROCESSUAL 24

9. DA REVISÃO DOS ATOS DISCIPLINARES **25**

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS **26**

11. QUESTÕES SEM COMENTÁRIOS **27**

12. QUESTÕES COMENTADAS **30**

CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DO PIAUÍ

1. INTRODUÇÃO

Fala, pessoal!! Hoje vamos estudar o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí previsto na **Lei nº 7.725 de 2022**. Essa legislação tem alta probabilidade de ser cobrada na sua prova, pois está diretamente relacionada com as condutas que são não apenas desejadas, como também exigidas pela corporação. ***Vamos nessa!***

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Vamos começar entendendo a quem se aplica e quais seus objetivos:

CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA

O Código de Ética e Disciplina aplica-se aos militares estaduais da ativa, aos inativos (da reserva remunerada e reformados), àqueles que se encontrem em situação de agregação ou no exercício de cargos ou funções públicas de natureza civil, bem como aos temporários. **Ele também abrange os alunos de cursos militares, contudo, de forma subsidiária, haja vista que estes estão sujeitos às normas das respectivas unidades de ensino.**

Destaca-se que o objetivo do Código não é apenas regular o exercício do poder disciplinar no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, mas, sobretudo, preservar os valores éticos e os deveres inerentes à profissão, assegurando a garantia da **legalidade**, da **disciplina** e da **hierarquia**, que constituem pilares essenciais para o funcionamento e a credibilidade das instituições.

Nesse sentido, precisamos entender a diferença entre hierarquia militar e disciplina militar:

A **hierarquia militar** organiza o poder de comando em diferentes níveis, levando em consideração o posto ou graduação, a antiguidade e a precedência funcional.

O posto corresponde ao grau hierárquico dos oficiais militares estaduais e é concedido por meio de decreto do Governador do Estado. Já a graduação é o grau hierárquico das praças militares estaduais, igualmente concedida por decreto.

A precedência funcional ocorre quando, havendo igualdade de posto ou graduação, prevalece o militar que exercer função de superioridade funcional sobre os demais integrantes ou ainda o militar ativo em relação aos inativos.

A **disciplina militar**, por sua vez, pode ser entendida como a prática diária da ética profissional, sendo demonstrada através do cumprimento correto e fiel de seus deveres.

Na prática, a disciplina se manifesta quando o militar cumpre as normas legais, obedece prontamente às ordens de seus superiores (desde que não sejam ilegais), age com iniciativa em favor do serviço, mantém conduta adequada, demonstra respeito espontâneo pelos valores éticos da profissão e contribui voluntariamente para a organização, o bom funcionamento e a eficiência da Corporação.

As ordens no âmbito militar devem ser **acatadas e prontamente executadas**, sendo que aquele que emite a ordem é **totalmente responsável por ela e pelas consequências que dela resultarem**.

O militar que recebe uma ordem tem o dever de pedir esclarecimentos sempre que algo não estiver claro, para garantir o seu correto entendimento antes de executá-la. Quando a ordem parecer **contrariar alguma norma legal ou regulamentar**, porém, não de forma manifestamente expressa, o militar pode solicitar que ela seja **confirmada por escrito**, cabendo à autoridade que a expediu atender a esse pedido. Por outro lado, se o executante cometer excessos ou omissões ao cumpri-la, ele também será responsabilizado.

Após compreender os pilares que estruturam a organização militar, como a hierarquia e a disciplina, torna-se necessário avançar para outro elemento igualmente essencial: a base ética que orienta a atuação do profissional militar. Nesse contexto, surge o conceito de **deontologia militar**.

DEONTOLOGIA MILITAR

Pode ser entendido como o **conjunto de valores, princípios e deveres éticos** que direcionam a conduta do policial. Em outras palavras, trata-se da ética profissional que confere sentido à atividade militar, transformando-a de simples exercício de uma função em uma verdadeira missão voltada à proteção da sociedade e à promoção do bem comum.

3. VALORES E DEVERES MILITARES

A legislação estabelece um conjunto de valores e deveres que orientam a conduta do militar estadual. Esses elementos representam a base moral da atividade profissional e funcionam como parâmetros para avaliar o comportamento do agente. Assim, enquanto os valores expressam os princípios que inspiram e direcionam a conduta, os deveres traduzem essas ideias em comportamentos práticos e juridicamente exigíveis.

VALORES

Entre os principais valores previstos no Código, destaca-se o **respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa,** a **honestidade** e a **probidade** no exercício da função, o desempenho da atividade com **responsabilidade** e **profissionalismo**, bem como a atuação pautada na **justiça** e na **legalidade**.

Somam-se a esses princípios o **patriotismo** e a **lealdade** à Pátria, ao Estado e às instituições militares, o **respeito à hierarquia e à disciplina**, a **coragem** diante do risco e **o compromisso com a proteção das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente**. Além disso, a conduta do militar deve resguardar **a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe**, expressões que traduzem o respeito à própria dignidade, a exigência de comportamento ético permanente e a preservação da boa imagem da instituição perante a sociedade, respectivamente.

DEVERES

A legislação estabelece um rol extenso, mas em essência, esses deveres exigem que o militar atue com respeito aos direitos fundamentais, observância da legalidade, honestidade, equilíbrio, profissionalismo e responsabilidade, **colocando sempre o interesse público acima dos interesses particulares**.

De forma geral, espera-se que o militar cumpra corretamente suas funções, mantenha postura ética dentro e fora do serviço, preserve o nome da instituição, zele pela hierarquia e disciplina, respeite superiores, pares, subordinados e a população, evite abusos de poder, não aceite vantagens indevidas e não utilize o cargo para obtenção de benefícios pessoais.

Vejamos o artigo:

Art. 10 - *Os deveres éticos, emanados dos valores militares estaduais, que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão moral, são os seguintes:*

I - *Cumprir os deveres de cidadão;*

II - *Buscar e amar a verdade e a justiça como fundamentos da atuação profissional;*

III - *Observar os direitos e garantias fundamentais e respeitar a dignidade da pessoa humana, agindo com isenção e equidade, não usando sua condição de autoridade pública para a prática de arbitrariedade;*

IV - *Observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições, as leis e as ordens das autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade e incutindo-a em seus subordinados;*

V - *Servir à comunidade acima dos interesses particulares, procurando, no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública e de proteger a pessoa, promover, com devotamento, o bem-estar comum, dentro da estrita observância da legalidade.*

VI - *Dedicar-se ao serviço militar estadual, buscando o êxito e o aprimoramento técnico-profissional e moral;*

VII - *Estar sempre disponível e preparado para as missões que desempenhar;*

VIII - *Exercer as funções com integridade e equilíbrio, segundo os princípios que regem a administração pública, não sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas;*

IX - *Buscar sempre a justiça na apreciação de atos e méritos dos subordinados;*

X - *Cultuar os símbolos e as tradições da Pátria, do Estado do Piauí e das Corporações Militares, e zelar por sua inviolabilidade;*

XI - *Abster-se, quando no serviço ativo, de buscar apoio ou de usar de influências políticas, pessoas importantes ou autoridades estranhas à Corporação, para a obtenção de facilidades pessoais ou para esquivar-se do cumprimento de ordem ou obrigações impostas, em razão do serviço, de interesse institucional ou circunstâncias em que se encontre;*

XII - *Não pleitear para si, por meio de terceiros, cargo ou função que esteja sendo exercido por outro militar estadual;*

XIII - *Procurar manter boas relações com outras categorias profissionais, conhecendo e respeitando-lhes os limites de atribuição;*

XIV - *Ser fiel na vida militar, cumprindo os compromissos relacionados às suas atribuições, mantendo ânimo forte e fé na missão militar, mesmo diante das dificuldades, dedicando-se ao serviço, buscando, com vigor, o êxito e o aprimoramento técnico-profissional e moral;*

XV - *Zelar pelo bom nome da instituição militar e de seus componentes, aceitando seus valores e cumprindo seus deveres éticos e legais;*

XVI - *Proceder de maneira ilibada na vida pública e particular;*

XVII - *Abster-se do uso do posto, graduação ou cargo para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;*

XVIII - *Exercer sempre a função pública com honestidade, não aceitando vantagem indevida de qualquer espécie;*

XIX - *Abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas em:*

a) atividade político-partidária, salvo quando candidato a cargo eletivo;

b) atividade comercial ou industrial;

c) pronunciamento público a respeito de assunto militar, salvo os de natureza técnica.

XX - *Prestar assistência moral e material ao lar;*

XXI - *Respeitar a integridade física, moral e psíquica da pessoa do preso ou de quem seja objeto de incriminação, evitando o uso desnecessário de força;*

XXII - *Proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente com abnegação e desprendimento pessoal;*

XXIII - *Observar as normas de boa educação e ser discreto nas atitudes, maneiras e na linguagem escrita ou falada;*

XXIV - *Manter ambiente de harmonia e camaradagem na vida profissional, solidarizando-se nas dificuldades que esteja ao seu alcance, abstendo-se de comentários desairosos sobre os componentes das Corporações Militares;*

XXV - *Não provocar publicidade visando à própria promoção pessoal, utilizando-se do cargo ou função exercidos na Corporação;*

XXVI - *Não usar meio ilícito na produção de trabalho intelectual ou em avaliação profissional, inclusive no âmbito do ensino;*

XXVII - *Não abusar dos meios do Estado postos à sua disposição, nem distribuí-los a quem quer que seja, em detrimento dos fins da Administração Pública, coibindo ainda a transferência, para fins particulares, de tecnologias próprias das Corporações Militares.*

XXVIII - *Exercer a profissão sem discriminações ou restrições de religião, política, raça, etnia, origem, idade, cor, sexo, orientação sexual, condição social ou outras de qualquer natureza;*

XXIX - *Atuar com prudência nas ocorrências militares, evitando excessos;*

XXX - *Considerar a verdade, a legalidade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal;*

XXXI - *Zelar pela correta apresentação pessoal e dos uniformes militares;*

XXXII - *Preservar a natureza e o meio ambiente;*

XXXIII - *Atuar com eficiência e probidade, zelando pela economia e conservação dos bens públicos, cuja utilização lhe for confiada;*

XXXIV - *Manter atualizado seu endereço residencial, em seus registros funcionais, comunicando qualquer mudança;*

XXXV - *Atuar onde estiver, resguardando a sua integridade física, mesmo não estando em serviço, para preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde que não exista, naquele momento e lugar, força de serviço suficiente;*

XXXVI - *Cumprir o expediente ou serviços ordinário, especial ou extraordinário, para os quais estejam nominalmente escalado ou convocado, salvo impedimento de força maior;*

XXXVII - *Atuar de forma disciplinada e disciplinadora, com respeito mútuo de superiores e subordinados, e preocupação com a integridade física, moral e psíquica de todos os militares do Estado, envidando esforços para bem encaminhar a solução dos problemas apresentados.*

A norma também impõe restrições importantes, como **a proibição de greve e de sindicalização**, **o impedimento de exercício de atividades privadas ligadas à segurança, à investigação ou à vigilância, a vedação ao envolvimento político-partidário na ativa e a proibição de utilizar a patente ou o cargo para autopromoção ou favorecimento.**

Vejamos algumas vedações que costumam cair em prova:

Art. 10

§ 1º Ao militar da ativa é vedado exercer:

I - Atividade de segurança, investigação ou vigilância particulares, ou outra qualquer que tenha relação com as funções desempenhadas na Corporação Militar, para as quais recebeu formação específica.

II - Atividade como instrutor, professor ou consultor, para ministrar, em cursos de formação de vigilantes particulares, conhecimentos específicos, inerentes ao serviço e à técnica policial militar.

III - Atividade de comércio ou tomar parte da ad ministração ou gerência de sociedade empresarial e comercial ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista ou comanditário.

§ 2º *Compete aos Comandantes, Chefes, Diretores e ao Corregedor fiscalizar os subordinados que apresentarem sinais exteriores de riqueza, incompatíveis com a remuneração do respectivo cargo, mediante a instauração de procedimento criminal e/ou administrativo, necessário à comprovação da origem dos seus bens, observada a legislação específica.*

§ 3º *Aos militares são proibidas a sindicalização e a greve, sendo lhes vedadas manifestações coletivas sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório e de cunho político partidário, sujeitando se as manifestações de caráter individual aos preceitos deste Código.*

§ 4º *Os militares estaduais na inatividade poderão tratar no meio civil, individualmente, inclusive sob a forma de crítica, pela imprensa ou outro meio de divulgação, de qualquer assunto, excetuando os de natureza militar, devendo observar e preservar os preceitos da ética e dos valores militares em suas manifestações essenciais.*

Aluno(a), recomendamos a leitura integral dos artigos 9 e 10 do Código, onde se encontram detalhados todos os valores e deveres militares. Neste material, foi apresentado apenas um panorama geral dos pontos mais relevantes, beleza?

4. DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Vamos começar entendendo o que são as transgressões disciplinares:

Transgressões Disciplinares: De acordo com o Código, considera-se transgressão disciplinar qualquer atitude que vá contra os princípios da ética e contra os deveres e obrigações do Policial Militar, **não caracterizada como crime ou contravenção penal**.

Essas transgressões podem ocorrer **tanto por ação quanto por omissão**, ou seja, tanto pelo que o militar fez de forma indevida quanto pelo que deixou de fazer quando tinha o dever de agir. Além disso, a lei estabelece que o militar é responsável por seus atos e **pode sofrer sanções administrativas, sem prejuízo de eventuais responsabilizações nas esferas penal e civil.**

O Código classifica as transgressões disciplinares conforme a sua gravidade, dividindo-as em leves, médias e graves.

TRANSGRESSÕES GRAVES

As transgressões graves **são aquelas que atingem diretamente disposições da Constituição Federal**, tentem enfraquecer, descredibilizar ou prejudicar o respeito e a confiança nas autoridades e nas estruturas que mantêm a ordem e o funcionamento da sociedade e ainda as condutas de natureza atentatória à dignidade, ao decoro e à reputação.

Situações como desconsiderar os direitos da pessoa no ato da prisão, usar de força desnecessária no atendimento de ocorrências, agredir física, moral ou psicologicamente preso, faltar com a verdade, espalhar boatos ou notícias tendenciosas para prejudicar a boa ordem civil ou o nome da Corporação, utilizar-se da condição de militar para obter facilidades pessoais, são exemplos de transgressões graves.

TRANSGRESSÕES MÉDIAS

As transgressões médias **envolvem condutas que prejudicam o bom funcionamento do serviço, a harmonia interna e o cumprimento das ordens**, como atrasos injustificados, desrespeito às normas administrativas, falhas no atendimento de ocorrências e comportamentos que afetam o ambiente profissional. Além disso, situações como procrastinar injustificadamente expediente a que lhe for conferido, manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonados antecedentes criminais e deixar de prestar a superior hierárquico continência.

Embora não tenham o mesmo peso das infrações graves, essas condutas também comprometem a disciplina e a imagem da atividade militar.

TRANSGRESSÕES LEVES

As transgressões leves, por sua vez, **abrangem atitudes de menor repercussão, geralmente relacionadas à postura cotidiana**. Contudo, mesmo sendo consideradas de menor gravidade, elas não deixam de ser relevantes, pois refletem diretamente no padrão de disciplina exigido do militar.

Posturas como fumar em local proibido, dirigir-se diretamente ao superior hierárquico pelo nome, sem fazer menção ao posto ou graduação, acionar desnecessariamente o rádio ou sirene de viatura militar, usar vestuário incompatível com o local ou ocasião e ainda adentrar, sem permissão ou ordem, em lugar cuja entrada lhe seja vedada.

Entendido o panorama geral, abaixo eu irei listá-las, divididas em leves, médias ou graves:

TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES - § 1º
I - Desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato da prisão.
II - Comparecer ou tomar parte de movimento reivindicatório, no qual os participantes portem qualquer tipo de armamento, ou participar de greve.
III - Usar de força desnecessária no atendimento de ocorrência ou no ato de efetuar prisão.
IV - Não garantir a integridade física e psicológica das pessoas que tiver sob sua guarda.
V - Agredir física, moral ou psicologicamente preso sob sua guarda ou permitir que outros ofaçam.
VI - Permitir que o preso, sob sua guarda, conserve em seu poder instrumentos ou outros objetos proibidos, com que possa ferir a si próprio ou a outrem.
VII - Faltar com a verdade.
VIII - Ameaçar, induzir ou instigar alguém para que não declare a verdade em processo administrativo, civil ou penal.
IX - Utilizar-se do anonimato, inclusive, através da internet, mídia eletrônica ou quaisquer outros meios de comunicação social, a fim de denegrir ou comprometer a imagem da Corporação, de seus integrantes ou para quaisquer outros fins ilícitos.
X - Espalhar boatos ou notícias tendenciosas a prejudicar à boa ordem civil ou militar ou do bom nome da Corporação.
XI - Envolver, indevidamente, o nome de outrem para esquivar-se de responsabilidade.
XII - Publicar, divulgar ou contribuir para a divulgação de fatos, documentos ou assuntos administrativos ou técnicos de natureza militar ou judiciária, que possam concorrer para o desprestígio da Corporação.
XIII - Atentar contra a hierarquia ou a disciplina, comprometer a segurança da sociedade e do Estado.
XIV - Atentar contra honra e a imagem de pessoas, contrariando os preceitos legais em vigor.
XV - Liberar preso ou detido ou dispensar parte envolvida em ocorrência sem competência legal para tanto.
XVI - Solicitar, exigir, receber ou permitir que o subordinado o faça, em razão da função pública, vantagem indevida, bem ou valor, por prestação de serviço em qualquer tipo de ocorrência.
XVII - Assumir compromisso em nome da Corporação, ou representá-la em qualquer ato, sem estar devidamente autorizado.
XVIII - Apropriar-se de bens pertencentes ao patrimônio público ou particular.
XIX - Empregar subordinado ou servidor civil, ou desviar qualquer meio material ou financeiro sob sua responsabilidade ou não, para a execução de atividades diversas daquelas para as quais foram destinadas, em proveito próprio ou de outrem.
XX - Provocar desfalques ou deixar de adotar providências, na esfera de suas atribuições, para evitá-los.
XXI - Utilizar-se da condição de militar estadual para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros.
XXII - Dar, receber, pedir ou exigir gratificação ou presente com finalidade de retardar, apressar ou obter solução favorável em qualquer ato de serviço.
XXIII - Fazer, diretamente ou por intermédio de outrem, agiotagem ou transação pecuniária envolvendo assunto de serviço, bens da administração pública ou material cuja comercialização seja proibida.
XXIV - Exercer o militar estadual em serviço ativo, a função de segurança, investigação ou vigilância particulares, ou administrar ou manter vínculo de qualquer natureza com empresa do ramo de segurança, vigilância ou investigação, ou outra qualquer que tenha relação com as funções desempenhadas na Corporação, para as quais recebeu formação específica.

XXV - Exercer o militar estadual do serviço ativo, em empresas ou a particulares, atividade de instrutor, professor ou consultoria a fim de ministrar conhecimentos técnicos policiais-militares adquiridos em cursos realizados na Corporação.

XXVI - Exercer o militar estadual da ativa, o comércio ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade empresarial e comercial com fins lucrativos ou dela ser sócio, exceto como acionista, cotista ou comanditário.

XXVII - Exercer qualquer atividade estranha à instituição militar com prejuízo do serviço ou com emprego de meios do Estado ou manter vínculo de qualquer natureza com organização voltada para a prática de atividade tipificada como contravenção ou crime.

XXVIII - Exercer, individual ou coletivamente, atividades de inteligência, sem estar devidamente credenciado ou autorizado por lei, em proveito próprio ou de terceiros para prática de delitos.

XXIX - Concorrer para o desprestígio da Corporação Militar, por meio da prática de crime doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório que, por sua natureza, amplitude e repercussão afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares.

XXX - Deixar de fiscalizar o subordinado que apresentar sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a remuneração do cargo.

XXXI - Não cumprir, sem justo motivo, a execução de ordem recebida.

XXXII - Dar, por escrito ou verbalmente, ordem manifestamente ilegal que possa acarretar responsabilidade ao subordinado, ainda que não chegue a ser cumprida.

XXXIII - Deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou pelos praticados por subordinados que agirem em cumprimento de sua ordem.

XXXIV - Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem legal de autoridade competente, ou serviço, ou para que seja retardada, prejudicada ou embaraçada a sua execução.

XXXV - Ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos.

XXXVI - Dirigir-se, referir-se ou responder a superior de modo desrespeitoso.

XXXVII - Recriminar ato legal de superior ou procurar desconsiderá-lo.

XXXVIII - Ofender, provocar ou desafiar superior, par ou subordinado, estando ou não de serviço.

XXXIX - Promover ou participar de luta corporal com superior, par, ou subordinado hierárquico.

XL - Desrespeitar, em público ou pela imprensa ou pelas mídias sociais, os atos ou decisões das autoridades civis ou dos órgãos dos Poderes Constituídos ou de qualquer de seus representantes.

XLI - Desrespeitar, desconsiderar ou ofender pessoa por palavras, atos ou gestos, no atendimento de ocorrência militar ou em outras situações de serviço.

XLII - Evadir-se ou tentar evadir-se de escolta, bem como resistir a ela.

XLIII - Deixar de apurar transgressão disciplinar, da qual tomou conhecimento.

XLIV - Deixar de comunicar ao superior imediato ou, na ausência deste, a qualquer autoridade superior toda informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública, crime ou grave alteração do serviço, logo que tenha conhecimento.

XLV - Omitir, em boletim de ocorrência, relatório ou qualquer documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.

XLVI - Subtrair, extraviar, danificar ou inutilizar documentos, bens ou semoventes pertencentes ao patrimônio público ou particular, que estejam ou não sob sua responsabilidade.

XLVII - Deixar de assumir, orientar ou auxiliar o atendimento de ocorrência, quando esta, por sua natureza ou amplitude, assim o exigir.

XLVIII - Abandonar serviço para o qual tenha sido designado ou recusar-se a executá-lo na forma determinada.

XLIX - Faltar sem justa causa ao expediente ou ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado.

L - Afastar-se, quando em serviço ou em razão função com veículo automotor, aeronave, embarcação ou a pé, da área em que deveria permanecer ou não cumprir roteiro predeterminado para o serviço.

LI - Fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem ao uso de substância proibida, entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou introduzi-las em local sob administração militar.

LII - Ingerir bebida alcoólica quando em serviço ou apresentar-se embriagado ou com sinais de embriaguez, para prestá-lo.

LIII - Ingerir bebida alcoólica, uniformizado e fora do serviço, salvo em eventos previamente autorizados.

LIV - Portar ou possuir arma em desacordo com as normas vigentes.

LV - Andar ostensivamente armado, em trajes civis, não se achando de serviço.

LVI - Disparar arma por imprudência, negligência, imperícia ou desnecessariamente.

LVII - Não obedecer às normas técnicas ou regras básicas de segurança no manuseio de armamentos e munições ou não ter cautela ou devido zelo na guarda de arma própria ou sob sua responsabilidade.

LVIII - Não obedecer às normas técnicas ou regras básicas de segurança no manuseio e cautela de equipamentos, ou não ter o devido zelo na sua guarda e utilização quando estiver sob sua responsabilidade.

LIX - Ceder, emprestar, remeter, empregar, adulterar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

LX - Retirar ou tentar retirar de local, sob administração militar, material, documento, viatura, aeronave, embarcação ou animal, ou mesmo deles servir-se, sem ordem do responsável ou proprietário.

LXI - Tentar, entrar ou sair de Organização Militar, com tropa, sem prévio conhecimento da autoridade competente, salvo para fins de instrução ou serviço autorizado pelo comando.

LXII - Dormir em serviço de policiamento, vigilância ou segurança de pessoas ou instalações, salvo quando autorizado.

LXIII - Pilotar aeronave ou embarcação oficial, com imprudência, imperícia, negligência ou sem estar devidamente habilitado.

LXIV - Conduzir ou operar viatura militar, com imprudência, imperícia, negligência ou sem ter a carteira nacional de habilitação.

LXV - Frequentar ou fazer parte de sindicatos ou de associações cujos estatutos não estejam de conformidade com a lei.

LXVI - Retardar ou deixar de cumprir dever ou norma de ação estabelecidos em norma legal, em benefício próprio ou de terceiros, com prejuízos para a administração pública.

LXVII - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

LXVIII - Deixar de punir o transgressor da disciplina, salvo se houver causa de justificação.

LXIX - Tomar parte em jogos proibidos ou jogar a dinheiro os permitidos, quando fardado.

LXX - Divulgar, permitir ou concorrer para a divulgação indevida de fato ou documento de interesse da administração pública com classificação sigilosa.

LXXI - Ferir a hierarquia ou a disciplina, de modo comprometedor para a segurança da sociedade e do Estado.

LXXII - Frequentar lugares incompatíveis com o decoro social ou militar, salvo por motivo de serviço.

LXXIII - Violar, alterar ou deixar de preservar local de crime.

LXXIV - Simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever.

TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES MÉDIAS - § 2º
I - Reter o preso, a vítima, as testemunhas, informantes ou partes não envolvidas por mais tempo que o necessário para a solução do procedimento policial, administrativo ou penal.
II - Provocar ou fazer-se, voluntariamente, causa ou origem de alarmes injustificados.
III - Comparecer ou tomar parte de movimento reivindicatório, no qual os participantes não portem qualquer tipo de armamento, que possa concorrer para o desprestígio da Corporação Militar ou ferir a hierarquia e a disciplina.
IV - Concorrer para a discórdia, desarmonia ou cultivar inimizade entre companheiros.
V - Entender-se com o preso, de forma velada, ou deixar que alguém o faça, sem autorização de autoridade competente ou contrariando normas.
VI - Contrair dívida ou assumir compromisso superior às suas possibilidades financeiras, desde que venha a expor ostensivamente a imagem da Corporação Militar.
VII - Retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem recebida.
VIII - Procrastinar, injustificadamente, expediente que lhe seja encaminhado, bem como atrasar o prazo para conclusão de procedimentos de polícia judiciária militar ou demais procedimentos e processos administrativos disciplinares militares.
IX - Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonados antecedentes criminais ou policiais, salvo por motivo relevante ou de serviço.
X - Interferir na administração de serviço ou na execução de ordem ou missão sem ter a devida competência para tal.
XI - Desacreditar seu superior, par ou subordinado hierárquico.
XII - Deixar de prestar a superior hierárquico continência ou outros sinais de honra e respeito previstos em regulamento.
XIII - Deixar de corresponder a cumprimento de seu subordinado.
XIV - Deixar de exibir, estando ou não uniformizado, documento de identidade funcional ou recusar-se a declarar seus dados de identificação quando lhe for exigido por autoridade competente.
XV - Deixar de comunicar fato que, em tese, constitua transgressão disciplinar.
XVI - Deixar de fazer os devidos procedimentos formais no âmbito da aplicação de sanção disciplinar.
XVII - Não levar ao conhecimento da autoridade competente fato ilegal ou irregularidade que presenciar ou de que tiver ciência e que não lhe caiba reprimir.
XVIII - Deixar de manifestar-se nos documentos e processos que lhe forem encaminhados, exceto nos casos de suspeição ou impedimento, ou de absoluta falta de elementos, hipóteses em que essas circunstâncias serão fundamentadas.
XIX - Deixar de encaminhar à autoridade competente, no mais curto prazo e pela via hierárquica, documento ou processo que receber, se não for de sua alçada a solução.
XX - Retardar ou prejudicar o serviço de polícia judiciária militar que deva promover ou em que esteja investido.
XXI - Desrespeitar atos administrativos, ordens judiciais, ou embaraçar suas execuções.
XXII - Causar ou contribuir para a ocorrência de acidente de serviço ou instrução.
XXIII - Apresentar comunicação disciplinar ou representação sem fundamento ou interpor recurso disciplinar sem observar as prescrições regulamentares.
XXIV - Dificultar ao subordinado o oferecimento de representação, recurso disciplinar ou o exercício do direito de petição.
XXV - Faltar a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou assistir, ou ainda, retirar-se antes de seu encerramento sem a devida autorização.

XXVI - Faltar a ato judiciário, administrativo ou similar, salvo motivo relevante a ser comunicado por escrito à autoridade a que estiver subordinado, e assim considerado por esta, na primeira oportunidade, antes ou depois do ato, do qual tenha sido previamente cientificado.

XXVII - Afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de dispositivo ou ordem legal.

XXVIII - Permutar serviço sem permissão da autoridade competente.

XXIX - Deixar de apresentar-se à Junta Médica (ou perícia oficial) ou seguir os trâmites regulamentares e administrativos, quando de dispensa por questões de doença.

XXX - Deixar de se apresentar às autoridades competentes nos casos de movimentação ou quando designado para comissão ou serviço extraordinário, prontidão, treinamentos, instrução formaturas, solenidades e manobras.

XXXI - Deixar de identificar-se quando solicitado, ou quanto as circunstâncias o exigirem.

XXXII - Não se apresentar ao seu superior imediato ao término de qualquer afastamento do serviço ou, ainda, logo que souber que o mesmo tenha sido interrompido ou suspenso.

XXXIII - Introduzir bebidas alcoólicas em local sob administração militar, salvo se devidamente autorizado.

XXXIV - Ter em seu poder, introduzir, ou distribuir em local sob administração militar, substância ou material inflamável ou explosivo sem permissão da autoridade competente.

XXXV - Desrespeitar regras de trânsito, de tráfego aéreo ou de navegação marítima, lacustre ou fluvial.

XXXVI - Autorizar, promover ou executar manobras perigosas com viaturas, aeronaves, embarcações ou animais.

XXXVII - Não ter o devido zelo, por ação ou omissão, com os bens ou semoventes pertencentes ao patrimônio público ou particular, que estejam ou não sob sua responsabilidade.

XXXVIII - Deixar de solicitar a presença de perícia oficial quando envolver-se em ocorrência de trânsito com veículos pertencentes à Corporação Militar, bem como os cedidos ou locados para o serviço.

XXXIX - Trabalhar mal, intencionalmente ou por desídia, em qualquer serviço, instrução ou missão.

XL - Negar-se a utilizar ou a receber do Estado fardamento, armamento, equipamento ou bens que lhe sejam destinados ou devam ficar em seu poder ou sob sua responsabilidade.

XLI - Deixar o responsável pela segurança da Organização Militar de cumprir as prescrições regulamentares com respeito a entrada, saída e permanência de pessoa estranha.

XLII - Permitir que pessoa não autorizada adentre prédio ou local interditado.

XLIII - Deixar, ao entrar ou sair de Organização Militar onde não sirva, de dar ciência da sua presença ao oficial ou graduado de serviço e, em seguida, se oficial, de procurar o comandante ou o oficial de posto mais elevado ou seu substituto legal para expor a razão de sua presença, salvo as exceções regulamentares previstas.

XLIV - Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da Organização Militar, desde que não seja a autoridade competente ou sem sua ordem, salvo em situações de emergência.

XLV - Permanecer em dependência de outra Organização Militar ou local de serviço sem consentimento ou ordem da autoridade competente.

XLVI - Deixar de exibir a superior hierárquico, quando por ele solicitado, objeto ou volume, ao entrar ou sair de qualquer Organização Militar.

XLVII - Apresentar-se, em qualquer situação, mal uniformizado, com o uniforme alterado ou diferente do previsto, contrariando o Regulamento de Uniformes da Corporação Militar ou norma a respeito.

XLVIII - Usar no uniforme, insígnia, medalha, condecoração ou distintivo, não regulamentares ou de forma indevida.

XLIX - Deixar de exibir no uniforme a tarja de identificação do nome de guerra.

L - Ostentar, quando uniformizado, tatuagem que atente contra a moral, os bons costumes, a dignidade da pessoa humana e às instituições democráticas.

LI - Exibir, a militar estadual feminina, quando uniformizada, brincos, piercings, joias ou adereços em desacordo com o disposto no Regulamento de Uniformes da Corporação Militar ou norma a respeito.
LII - Usar, o militar estadual masculino, quando uniformizado, brincos e piercings.
LIII - Usar, o militar estadual masculino, quando uniformizado, adereços em desacordo com os costumes militares.
LIV - Comparecer, uniformizado, a manifestações ou reuniões de caráter político-partidária, salvo por motivo de serviço ou quando autorizado.
LV - Autorizar, promover ou participar de petições ou manifestações de caráter reivindicatório, de cunho político-partidário, religioso, de crítica ou de apoio a ato de superior, para tratar de assuntos de natureza militar, ressalvados os de natureza técnica ou científica havidos em razão do exercício da função militar.
LVI - Recorrer a outros órgãos, pessoas ou instituições, exceto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, para resolver assunto de interesse pessoal relacionados com a Corporação Militar, sem observar os preceitos estabelecidos neste Código.
LVII - Deixar de cumprir as normas legais ou regulamentares, na esfera de suas atribuições.
LVIII - Ter em seu poder, introduzir ou distribuir, em local sob administração militar, publicações, estampas ou jornais que atentem contra a disciplina, a moral ou as instituições.
LIX - Distribuir, ainda que fora de local sob administração militar, publicações, estampas ou jornais que atentem contra a disciplina, a moral ou as instituições.
LX - Discutir ou provocar discussão, por qualquer veículo de comunicação, sobre assuntos políticos, militares ou policiais, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando devidamente autorizado.
LXI - Não ter pelo preparo próprio, ou de seus subordinados ou instruendos, a dedicação imposta pelo sentimento do dever.
LXII - Conduzir veículo, pilotar aeronave ou embarcação oficial, sem autorização, mesmo estando habilitado.
LXIII - Chegar atrasado ao expediente, ao serviço para o qual esteja escalado, convocado, designado ou a qualquer outro ato em que deva tomar parte ou assistir.
LXIV - Maltratar, permitir maus tratos ou não ter o devido cuidado com animais.

TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES LEVES - § 3º
I - Fumar em local não permitido.
II - Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem dele recebida, no mais curto prazo possível.
III - Retirar-se da presença do superior hierárquico sem obediência às normas regulamentares.
IV - Deixar, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se ao seu superior funcional conforme prescrições regulamentares.
V - Dirigir-se diretamente ao superior hierárquico pelo nome, sem fazer menção ao posto ou graduação.
VI - Deixar, nas solenidades, de apresentar-se ao superior hierárquico de posto ou graduação mais elevada e de saudar os demais, de acordo com as normas regulamentares.
VII - Consentir, o responsável pelo posto de serviço ou a sentinela, na formação de grupo ou permanência de pessoas junto ao seu posto.
VIII - Içar ou arriar, sem ordem, bandeira ou insígnia de autoridade.
IX - Dar toques ou fazer sinais, previstos nos regulamentos, sem ordem de autoridade competente.
X - Conversar ou fazer ruídos em ocasiões ou lugares impróprios.
XI - Deixar de comunicar a alteração de dados de qualificação pessoal, telefone ou mudança de endereço residência.
XII - Deixar de comunicar a tempo, à autoridade competente, a impossibilidade de comparecer à Organização Militar ou a qualquer ato ou serviço de que deva participar ou a que deva assistir.

XIII - Permanecer, alojado ou não, deitado em horário de expediente no interior da Organização Militar, sem autorização de quem de direito.
XIV - Adentrar, sem permissão ou ordem, em lugar cuja entrada lhe seja vedada.
XV - Transportar na viatura, aeronave ou embarcação que esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoas, animais ou materiais, sem autorização da autoridade competente.
XVI - Andar a cavalo, a trote ou galope, sem necessidade, pelas ruas da cidade ou castigar a montada.
XVII - Acionar desnecessariamente o rádio ou sirene de viatura militar.
XVIII - Permanecer em dependência da própria Organização Militar ou local de serviço, desde que a ele estranho, sem consentimento ou ordem da autoridade competente.
XIX - Entrar ou sair, de qualquer Organização Militar, por lugares que não sejam para isso designados.
XX - Usar vestuário incompatível com o local ou ocasião ou descuidar do asseio próprio.
XXI - Estar em desacordo com as normas regulamentares de apresentação pessoal.
XXII - Permitir ou aceitar qualquer manifestação coletiva de pares e subordinados, com exceção das demonstrações de boa e sã camaradagem e com prévio conhecimento do homenageado.
XXIII - Adentrar ao quartel em trajes civis em horário de expediente sem autorização de quem de direito.
XXIV - Recusar-se a participar dos programas de proteção à saúde, inspeção de saúde, integralmente custeados pelo erário, que envolvam avaliação biopsicossocial periódica e encaminhamento para consultas especializadas.

Destaca-se ainda que o Código estabelece claramente quem, dentro da estrutura hierárquica da Corporação, possui autoridade para aplicar cada tipo de sanção disciplinar. Essa distribuição busca garantir organização, proporcionalidade e respeito à cadeia de comando, evitando excessos e assegurando que cada punição seja aplicada pela autoridade adequada ao nível de gravidade da transgressão. A seguir, apresentamos um esquema que facilita a visualização dessas competências.

a) Governador do Estado.

Advertência, repreensão, suspensão **(até 30 dias)**, demissão, reforma disciplinar compulsória — e, se quiser, outras sanções previstas no Código.

b) Comandante-Geral da Corporação Militar.

Advertência, repreensão, suspensão **(até 30 dias),** licenciamento a bem da disciplina, exclusão a bem da disciplina, reforma disciplinar compulsória (para praças).

c) Subcomandante-Geral / Chefe do Estado-Maior / Corregedor / Chefe do Gabinete Militar.

Advertência, repreensão, suspensão **(até 20 dias).**

d) Subchefe do Estado-Maior / Coordenador-Geral de Operações / Comandante Operacional.

Advertência, repreensão, suspensão **(até 20 dias).**

e) Comandantes/Subcomandantes de Comandos de Policiamento (ou equivalentes no Corpo de Bombeiros) / Diretores.

Advertência, repreensão, suspensão **(até 15 dias).**

f) Comandantes/Subcomandantes de Unidades ou Subunidades, Chefes de Seção, Ajudantes-Geral, Chefes de Centro, Assessores etc.

Advertência, repreensão, suspensão **(até 10 dias).**

g) Comandantes/Subcomandantes de Subunidades, Coordenadores.

Advertência, repreensão, suspensão **(até 8 dias).**

5. DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

As **punições disciplinares** têm como objetivo fortalecer a disciplina dentro da corporação. Elas não servem apenas para punir, mas também para educar e servir de exemplo aos demais policiais militares. Além disso, elas são aplicadas de acordo com a gravidade da transgressão, podendo ser:

PUNIÇÕES

- **Advertência**
- **Repreensão**
- **Suspensão**
- **Prisão**
- **reforma disciplinar compulsória**
- **Demissão**
- **Licenciamento e exclusão a bem da disciplina**

Vamos compreender a diferença entre cada uma delas.

ADVERTÊNCIA

A advertência é a **sanção aplicada às transgressões de natureza leve**, ficando registrada na ficha funcional do servidor, contudo não prejudica o comportamento das praças, nem o conceito dos oficiais, além de não constar em certidão de punições.

REPREENSÃO

A repreensão é uma punição mais severa que ocorre por meio de registro escrito, publicada de forma reservada ou ostensiva e também é anotada nos registros funcionais do militar. **Diferentemente da advertência, ela pode ser aplicada tanto em transgressões leves quanto médias**.

SUSPENSÃO

A suspensão, por sua vez, implica no **afastamento temporário do servidor**. Durante esse período, há desconto proporcional no subsídio, equivalente a 1/30 do salário por dia de suspensão. Além disso, o militar suspenso **não recebe adicional noturno, nem auxílio-alimentação** nesse período. Essa sanção é destinada a transgressões médias ou graves.

REFORMA DISCIPLINAR COMPULSÓRIA

Consiste na **passagem obrigatória do militar da ativa para a inatividade**, quando há repetidas transgressões ou constatação de incapacidade do policial continuar exercendo suas funções. Essa medida é aplicada por meio de processo administrativo, geralmente com base em laudo médico que comprove a incapacidade para o serviço ativo. Nesse caso, o militar passa para a inatividade com o mesmo posto ou graduação, recebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço.

DEMISSÃO

A demissão é uma **sanção aplicada aos oficiais** e ocorre quando, após julgamento do Conselho de Justificação e decisão do tribunal competente, o militar é **considerado indigno do oficialato ou incompatível com a função**. Nesse caso, ele perde o posto e a patente por ato do Governador. **O oficial da ativa demitido não tem direito a remuneração ou indenização, enquanto o oficial já inativo perde os direitos ligados ao posto, mantendo apenas o recebimento da remuneração**.

LICENCIAMENTO E A EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA

O licenciamento e a exclusão a bem da disciplina são **sanções aplicadas às praças** e consistem no **desligamento definitivo e compulsório da Corporação**. Essas medidas são determinadas pelo Comandante-Geral quando fica demonstrada a **incapacidade do militar para permanecer na instituição**. A **exclusão a bem da disciplina** é aplicada às praças com estabilidade, às praças inativas da reserva remunerada ou reformadas e às praças especiais. Já o **licenciamento a bem da disciplina** é destinado às praças que ainda não possuem estabilidade.

Tanto o licenciamento quanto a exclusão resultam de processos formais de apuração: Conselho de Disciplina ou o Processo Administrativo Disciplinar. Destaca-se ainda que as praças da ativa que forem licenciadas ou excluídas não têm direito a remuneração ou indenização. Já as praças inativas, quando excluídas, perdem os direitos ligados à graduação, mantendo apenas o direito de receber a remuneração.

Aluno(a), antes de seguirmos, é importante você saber que existe a "disponibilidade cautelar", na qual é uma medida administrativa **que não tem caráter de punição e consiste no afastamento temporário do militar do local onde ocorreu determinado fato, enquanto a ocorrência é apurada, permanecendo em atividade em outra Organização Militar designada pelo Comandante-Geral**. Essa medida pode ser solicitada pela Corregedoria ou por autoridades competentes quando houver indícios de desvio de conduta grave, acusação de crime ou ato irregular que comprometa a imagem da Corporação, sendo indispensável a existência de provas e indícios suficientes de responsabilidade. O afastamento deve ter prazo determinado, de até 40 dias, prorrogável por mais 20, garantidos ao militar todos os seus vencimentos e vantagens durante esse período.

6. APURAÇÃO, JULGAMENTO, APLICAÇÃO E CUMPRIMENTO DA SANÇÃO

A apuração das infrações disciplinares **tem início quando a autoridade competente toma conhecimento de um fato que possa caracterizar infração**, seja por meio de comunicação formal, denúncia da parte ofendida, representação de outras autoridades ou informações veiculadas em mídias sociais. Durante esse processo, são observados princípios como legalidade, impessoalidade e razoabilidade, sendo analisados elementos como a gravidade da conduta, os motivos do ato, os danos causados, os antecedentes do militar e o grau de dolo ou culpa. Ressalta-se que o militar não pode ser interrogado se estiver sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes.

Concluída a fase de apuração, **ocorre o julgamento da transgressão**, que deve ser conduzido com serenidade e imparcialidade, visando não apenas a eventual aplicação de sanção, mas também o caráter educativo da medida e a preservação da disciplina institucional.

Sobre o julgamento, entenda o seguinte:

Nessa etapa, a autoridade avaliadora considera o contexto em que o fato ocorreu, as circunstâncias que possam justificar, atenuar ou agravar a conduta, bem como os impactos do ato para o serviço e para a coletividade, buscando sempre uma decisão justa e proporcional.

Existem causas que podem justificar a conduta e impedir a aplicação de sanção. Vejamos:

Art. 38- São causas de justificação:
I - *Motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovados;*
II - *Em preservação da ordem pública ou do interesse coletivo, na prática de ação meritória ou no interesse do serviço, da ordem ou do sossego público;*
III - *Legítima defesa própria ou de outrem;*
IV - *Obediência a ordem superior, desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal;*
V - *Uso de força para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente, estado de necessidade, calamidade pública ou manutenção da ordem e da disciplina;*
VI - *Ter praticado a transgressão para evitar mal maior;*
VII - *Ter praticado a transgressão sob coação irresistível.*

Quando alguma dessas situações é plenamente comprovada, não há aplicação de punição disciplinar.

Da mesma forma, deve-se levar em conta as **circunstâncias atenuantes**, que podem diminuir a gravidade da falta. São elas:

Art. 39 - São circunstâncias atenuantes:
I - *Estar, no mínimo, no bom comportamento;*
II - *Ter relevância de serviços prestados;*
III - *Ter praticado a falta em defesa própria, de seus próprios direitos ou dos de outrem;*
IV - *Ter praticado a falta por motivo de relevante valor social;*
V - *Falta de prática do serviço;*
VI - *Ter sido a transgressão praticada em decorrência da falta de melhores esclarecimentos quando da emissão da ordem ou de falta de meios adequados para o seu cumprimento, devendo tais circunstâncias ser plenamente comprovadas;*

VII - *Colaborar na apuração da transgressão disciplinar;*
VIII - *Ter o agente confessado espontaneamente a autoria da transgressão, quanto esta for ignorada ou imputada a outrem;*
IX - *Ter o transgressor procurado diminuir as consequências da transgressão, antes da sanção, reparando os danos.*

Por outro lado, também existem **circunstâncias agravantes**, que tornam a falta mais grave. Examinemos as agravantes, nos termos do art. 40:

Art. 40- São circunstâncias agravantes:
I - *Estar em mau comportamento;*
II - *Prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;*
III - *Reincidência;*
IV - *Conluio de duas ou mais pessoas;*
V - *Ter sido a falta praticada durante a execução do serviço;*
VI - *Ter praticado a transgressão com premeditação;*
VII - *Ter sido a falta praticada em presença de subordinado, de tropa ou de civil;*
VIII - *Ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica ou funcional ou com emprego imoderado de violência manifestamente desnecessária.*

Lembrando que a reincidência é caracterizada quando o militar volta a cometer nova transgressão após ter sido definitivamente punido anteriormente, mas não pode ser considerada se já tiverem passados mais de cinco anos do cumprimento da última sanção, sendo que a advertência não conta para esse fim.

Destaca-se também que prática reiterada de transgressões médias ou graves, demonstrando que as punições anteriores não surtiram efeito, pode levar a consequências mais severas, como a demissão, licenciamento a bem disciplina ou exclusão a bem da disciplina

IMPORTANTE: quando houver mais de uma transgressão praticada de forma conexa, as infrações menos graves poderão ser consideradas como circunstâncias agravantes da principal. Não sendo permitida a aplicação de mais de uma sanção para a mesma falta, devendo, em caso de concurso de infrações, prevalecer a sanção referente à mais grave.

Após o julgamento, **para que a sanção seja formalmente aplicada, é necessária a elaboração de uma nota de punição**, sua publicação em boletim ou no Diário Oficial do Estado, bem como o registro na ficha disciplinar individual do militar. Essa nota deve conter a descrição clara dos fatos, o enquadramento legal da conduta, a indicação das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a classificação da transgressão e a sanção imposta, tudo de forma respeitosa, sem comentários depreciativos ou ofensivos e alusões pessoais ao punido.

A publicação é o ato que torna a sanção oficial e inicia seus efeitos, podendo ocorrer em boletim interno e, quando necessário, no Diário Oficial. No caso de oficiais, a divulgação costuma ocorrer de forma restrita, salvo quando o interesse da disciplina justificar sua ampla publicidade. Sendo que a ação disciplinar prescreverá em 06 (seis) anos, contados da data do conhecimento do fato pela administração militar estadual.

Por fim, o cumprimento da sanção disciplinar pode exigir que o militar seja formalmente apresentado à autoridade responsável, caso esteja à disposição ou a serviço de outro órgão ou autoridade. Para garantir a efetiva execução da punição, o comandante ou chefe imediato pode determinar a suspensão ou interrupção de férias, dispensas, trânsito ou outros afastamentos do militar. Nos casos de licenças especiais ou licenças para tratar de assuntos particulares, essa interrupção somente pode ser determinada pelo Comandante-Geral, a fim de assegurar que a sanção seja devidamente cumprida.

7. COMPORTAMENTO POLICIAL MILITAR

O comportamento militar das praças reflete tanto sua conduta civil quanto militar. Ao ingressar na Polícia Militar, **toda praça é automaticamente classificada no comportamento "bom"**. A avaliação segue níveis progressivos:

MELHORIA

Para fins disciplinares a praça terá **melhoria do seu comportamento**, feita automaticamente:

I- *Do mau para o insuficiente, quando, no período de 01(um) ano, não houver sofrido qualquer punição;*
II- *Do insuficiente para o bom, quando, no período de 02(dois) anos, não houver sofrido qualquer punição;*
III- *Do bom para o ótimo, quando, no período de 04(quatro) anos, não houver sofrido qualquer punição;*
IV- *Do ótimo para o excepcional, quando no período de 08(oito) anos, não houver sofrido qualquer punição.*

RECLASSIFICADO

Para fins disciplinares a praça terá o seu **comportamento reclassificado**:
I - *Do excepcional para o:*
a) ótimo, quando for punida com repreensão;
b) bom, quando for punida com suspensão;
II - *Do ótimo para o bom, quando for punida no período de 04 (quatro) anos de efetivo serviço, com mais de 01 (uma) repreensão;*
III - *Do bom para o:*
a*) insuficiente, quando for punida, no período de 01(um) ano de efetivo serviço com 01(uma) suspensão;*
b) mau, quando for punida, no período de 01(um) ano de efetivo serviço, com mais de 02(duas) suspensões;
IV - *Do insuficiente para o mau, quando for punida, no período de um 01(um) ano de efetivo serviço, com mais de 02(duas) suspensões.*

Para **efeito de reclassificação**:

- 02(duas) advertências equivalem a 01(uma) repreensão;
- 02(duas) advertências e 01(uma) repreensão equivalem a 01(uma) suspensão;
- 02(duas) repreensões equivalem a 01(uma) suspensão.

Essas classificações podem sofrer alterações caso ocorram punições. Por exemplo, um policial com comportamento excepcional pode ser rebaixado para ótimo se punido com repressão ou para bom se punido com suspensão. Da mesma forma que o policial classificado como ótimo pode cair para bom se punido no período de quatro anos com mais de uma repreensão. Por outro lado, há também a melhoria de comportamento que acontece se não houver punições no período determinado.

Além disso, para facilitar a equivalência entre as punições, a norma estabelece proporções: duas advertências correspondem a uma repreensão; duas advertências e uma repreensão equivalem a uma suspensão; duas repreensões equivalem a uma suspensão. Assim, a evolução ou regressão do comportamento disciplinar das praças é resultado direto da disciplina mantida ao longo do tempo, funcionando como um reflexo fiel da conduta militar e pessoal do policial.

8. DOS PROCEDIMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

Nesse tópico vamos estudar os instrumentos formais utilizados para a apuração de condutas no âmbito da Administração Militar. A legislação prevê diferentes tipos de procedimentos e processos disciplinares, que variam conforme a natureza e a gravidade dos fatos apurados.

Entre esses instrumentos estão:

- Sindicância.
- Inquérito Técnico.
- Processo Administrativo Disciplinar Simplificado.
- Processo Administrativo Disciplinar Ordinário.
- Conselhos de Ética e Disciplina Militares.

Vamos estudar cada um deles.

SINDICÂNCIA

A sindicância é um **procedimento administrativo** utilizado para **apurar, de forma rápida e preliminar**, fatos que possam representar irregularidades ou ilícitos no âmbito da Corporação Militar. Sua finalidade é esclarecer o que aconteceu, identificar as circunstâncias do fato e apontar possíveis responsáveis.

A partir da sindicância, podem ser adotadas diversas providências, como o arquivamento do caso, a instauração de processos administrativos disciplinares, conselhos de disciplina ou de justificação, inquéritos técnicos, além da possibilidade de firmar termo de ajustamento de conduta quando houver dano material. Se forem identificados indícios de crime comum, o caso pode ser encaminhado à autoridade policial competente.

Art. 62 - *O prazo para conclusão da sindicância será de* ***20 (vinte) dias****, a contar do dia útil posterior ao do recebimento,* ***prorrogável por 20 (vinte) dias****, mediante pedido justificado do sindicante à autoridade instauradora.*

INQUÉRITO TÉCNICO

O Inquérito Técnico é um **procedimento administrativo militar** utilizado para **apurar acidentes de trânsito envolvendo viaturas pertencentes à Corporação, com o objetivo de identificar as causas do ocorrido e apurar a responsabilidade pelos danos materiais**. Esse procedimento pode gerar responsabilidade civil para o militar envolvido, independentemente de eventuais sanções administrativas ou criminais.

Ao final, a autoridade responsável analisa o resultado e pode adotar diferentes providências, como sugerir o arquivamento, determinar a abertura de processo disciplinar ou inquérito policial militar, propor uma solução amigável para reparação dos danos ou encaminhar o caso às instâncias competentes.

A decisão final deve ser homologada pelo Comandante-Geral, que poderá autorizar descontos em folha, encaminhar o caso à Procuradoria, determinar providências disciplinares, autorizar o conserto do veículo ou o arquivamento dos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO

O Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, por sua vez, é o procedimento utilizado para **apurar transgressões disciplinares de natureza leve ou média** quando a **autoria e o tipo da infração já são previamente conhecidos**. Ele é instaurado por autoridade competente, por meio de portaria, sempre que houver indícios de transgressão, garantindo ao militar acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse procedimento, o militar passa a ser formalmente denominado acusado e é notificado para apresentar sua defesa por escrito no prazo de três dias. Caso não queira se manifestar, deve registrar essa decisão por escrito.

Ao final, a autoridade instauradora pode adotar diversas decisões, como arquivar o caso por ausência de transgressão, falta de provas ou existência de causa justificadora; aplicar sanção disciplinar; determinar a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar Ordinário; ou, havendo indícios de crime militar, instaurar inquérito policial militar. Quando houver aplicação de sanção, a decisão deve ser fundamentada, publicada em boletim e o acusado deve ser intimado para se desejar, interpor recurso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ORDINÁRIO

Ele é o procedimento utilizado para **apurar transgressões disciplinares de natureza média e grave**, além de avaliar a permanência de praças sem estabilidade na Corporação. O militar submetido a esse processo é denominado acusado, sendo-lhe garantidos o contraditório e a ampla defesa desde o início.

Esse processo é instaurado por autoridade competente, podendo ser conduzido por um oficial designado como autoridade processante ou, nos casos mais graves ou de maior repercussão, por uma comissão processante composta por três oficiais hierarquicamente superiores ou mais antigos que o acusado.

Em situações específicas, quando os fatos motivados **tenham sido praticados em concurso de praça sem estabilidade pelas duas Corporações (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros) será instaurado apenas um único Procedimento Disciplinar Ordinário**, cabendo ao Governador a designação da comissão mista que irá compor as investigações.

O **PAD Ordinário** é composto por etapas bem definidas, que incluem a instauração, a fase de instrução, a apresentação de alegações finais pela defesa, a elaboração de relatório e, por fim, o julgamento. Ao final do processo, a autoridade pode decidir pelo arquivamento do caso, pela aplicação de sanção disciplinar, pela instauração de inquérito policial militar, pelo licenciamento a bem da disciplina, pela remessa à Corregedoria para análise de eventual Conselho de Disciplina ou de Justificação ou ainda pelo encaminhamento à autoridade policial competente, caso haja indícios de crime comum.

O PAD compreende as seguintes fases:

Instauração → Instrução → Defesa → Relatório → **Julgamento**

***com a publicação da Portaria**, indicando-se a autoria e a natureza da infração*

CONSELHOS DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES

Os Conselhos de Ética e Disciplina Militares, constituem processos administrativos disciplinares que se desenvolvem em duas modalidades: o **Conselho de Disciplina** e o **Conselho de Justificação**, conforme a natureza do fato apurado e a condição funcional do militar envolvido.

As comissões responsáveis por esses procedimentos são formalmente instituídas por Decreto Governamental ou Portaria, devidamente publicados em boletim interno ou no Diário Oficial e são compostas por três oficiais, assegurando a legalidade, a imparcialidade e a regularidade do processo.

Em resumo, **o Conselho de Disciplina é destinado às praças**, tanto da ativa quanto da reserva ou reformados. Seu objetivo é analisar se a praça tem condições de permanecer nas fileiras da Corporação ou na situação de inatividade, quando a conduta é considerada incompatível com o regime disciplinar militar. Já o **Conselho de Justificação é destinado aos oficiais** e sua finalidade é avaliar se o oficial possui idoneidade moral e capacidade para permanecer no oficialato, podendo resultar em medidas mais graves, como a perda do posto e da patente.

8.1 RITO PROCESSUAL

Como vimos no esquema, os processos disciplinares militares previstos são organizados nas fases: *instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento.*

A **instauração** começa com a portaria que descreve os fatos e designa quem conduzirá o processo, seguida da citação do acusado, que é informado oficialmente e chamado a se defender — podendo, em caso de não localização, ser citado por edital, com possibilidade de revelia e nomeação de defensor dativo.

Na fase de **instrução**, são produzidas as provas, depoimentos, interrogatórios, documentos, perícias e diligências necessárias. O acusado pode apresentar defesa prévia, indicar testemunhas e acompanhar todos os atos do processo, pessoalmente ou por advogado. Quando a instrução termina, abre-se o prazo para as **alegações finais**, onde o acusado apresenta sua última manifestação antes da conclusão. Em seguida, a comissão **elabora o relatório**, analisando as provas, indicando existência ou não de infração, responsabilidade do acusado e sugerindo a sanção cabível.

Por fim, o processo chega à autoridade instauradora, que realiza o **julgamento**, podendo arquivar o caso, aplicar sanção, determinar medidas administrativas mais graves ou encaminhar o processo à justiça se também houver indícios de crime. Todas as decisões devem ser fundamentadas e o acusado é sempre comunicado para fins de ampla defesa.

9. DA REVISÃO DOS ATOS DISCIPLINARES

A punição disciplinar não é algo imutável. Ela pode ser modificada pela própria autoridade que a aplicou ou por uma autoridade superior, sempre que surgirem fatos que justifiquem a mudança.

Essas modificações podem ser de cinco tipos:

MODIFICAÇÕES

- **Retificação**
  - Correção de irregularidade formal sanável, contida na sanção disciplinar aplicada pela própria autoridade ou por autoridade subordinada.
- **Relevação**
  - É a suspensão da sanção imposta.
  - Pode ocorrer quando os objetivos da punição já foram alcançados.
  - Pode ocorrer em ocasiões especiais, como passagem de comando, aniversário da PM ou datas nacionais (desde que já tenha cumprido pelo menos metade da pena).
- **Atenuação**
  - Reduz a severidade da punição, transformando-a em uma mais leve.
  - Pode reduzir o número de dias propostos para sanção de suspensão.
- **Agravação**
  - Aumenta a severidade da punição, transformando-a em uma mais rígida.
  - Pode ampliar o número de dias propostos para sanção de suspensão.
- **Anulação**
  - Torna a punição sem efeito.
  - Ocorre quando há injustiça ou ilegalidade na aplicação.
  - Pode ser feita no prazo de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação do ato que se pretende invalidar, salvo no caso de aplicação de mais de uma sanção disciplinar pela mesma transgressão.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O código prevê **recompensas aos militares** como forma de reconhecer e valorizar os bons serviços prestados pelos profissionais da corporação. Elas são concedidas quando o militar realiza ações relevantes, demonstra comportamento exemplar ou executa serviços de destaque.

As recompensas previstas são três:

ELOGIOS

Os elogios ressaltam as qualidades morais, profissionais e o mérito do militar. Eles podem ser individuais, coletivos ou filantrópicos, esse último quando o militar realiza ações como doação de sangue ou órgãos.

Todos os elogios precisam ser descritos com precisão, publicados em boletim e registrados no assentamento do servidor, sendo que a maioria precisa passar por homologação da Comissão de Promoções para gerar pontuação.

REFERÊNCIAS ELOGIOSAS

As referências elogiosas, por sua vez, são usadas em situações como término de missões, despedidas, passagem para a reserva ou conclusão de atividades de destaque. Contudo, diferentemente dos elogios, **não geram pontos para promoção**.

DISPENSAS DE SERVIÇO

As dispensas de serviço são recompensas que isentam o militar de determinadas atividades. **Elas podem ser totais, por até 8 dias (limitadas a 16 por ano), ou parciais, quando afastam o militar apenas de algumas tarefas**. Essas dispensas não prejudicam o direito a férias.

Guerreiro(a), encerramos a aula de hoje! Recomendamos que você faça a leitura completa do Código, pois aqui trabalhamos apenas os pontos mais importantes, beleza?!
Dito isso, vamos seguir para as questões!

VAMOS PRATICAR:

11. QUESTÕES SEM COMENTÁRIOS

1. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

Com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa correta.

(A) A Deontologia militar é o conjunto de normas disciplinares internas que regulam punições, transgressões e procedimentos administrativos aplicáveis aos militares estaduais.

(B) O Código é aplicado aos militares da ativa e aos que estão no exercício de cargos ou funções públicas, não abrangendo os inativos.

(C) O posto militar corresponde ao grau hierárquico das praças militares estaduais.

(D) A hierarquia militar considera o posto ou graduação, a antiguidade e o histórico disciplinar.

(E) Quando a ordem parecer contrariar alguma norma legal ou regulamentar, porém, não de forma manifestamente expressa, o militar pode solicitar que ela seja confirmada por escrito.

2. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

Com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa correta.

(A) O militar estadual da ativa pode participar de atos político-partidários, desde que fora do horário de serviço e sem uso de farda, preservando assim sua neutralidade institucional.

(B) A participação em atividades privadas de segurança, investigação ou vigilância é permitida ao militar da ativa, desde que previamente comunicada ao superior hierárquico.

(C) A proibição de greve atinge apenas os militares que atuam em atividades operacionais, não alcançando aqueles lotados em setores administrativos internos.

(D) É vedado ao militar a prática de atividades de docência para ministrar, em cursos de formação de vigilantes particulares, conhecimentos específicos, inerentes ao serviço e à técnica policial militar.

(E) A sindicalização é permitida aos militares estaduais, desde que destinada exclusivamente a tratar de pautas salariais e sem conotação política.

3. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma transgressão grave:

(A) Utilizar sirene de viatura sem necessidade.

(B) Procrastinar, sem justificativa, expediente que lhe foi atribuído.

(C) Manter amizade pública com pessoa de notórios antecedentes criminais.

(D) Faltar com a verdade em ocorrência ou registro oficial.

(E) Deixar de prestar continência a superior hierárquico por desatenção.

4. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

Durante o expediente, um militar estadual dirige-se ao superior hierárquico chamando-o apenas pelo nome, sem mencionar o posto ou graduação, contrariando as normas de respeito e apresentação pessoal.

A conduta não compromete gravemente o serviço, mas fere a formalidade exigida no ambiente militar, sendo classificada como transgressão leve.

Considerando o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí e a competência das autoridades para aplicação de sanções, assinale a alternativa correta.

(A) O Comandante-Geral da Corporação não pode aplicar sanções leves.

(B) O Governador do Estado não possui competência para aplicar advertência ou repreensão.

(C) Os Comandantes/Subcomandantes de Unidades ou Subunidades, Chefes de Seção, Chefes de Centro e Ajudantes-Geral podem aplicar suspensão de até 10 dias.

(D) O Subcomandante-Geral, Chefe do Estado-Maior ou Corregedor só podem aplicar suspensão acima de 20 dias.
(E) O Comandantes/Subcomandantes de Subunidades e Coordenadores, somente podem aplicar demissão.

5. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:
De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa que apresenta corretamente a característica da reforma disciplinar compulsória:

(A) Implica a passagem obrigatória do militar para a inatividade, podendo decorrer de reincidência de transgressões ou incapacidade comprovada, mediante processo administrativo.
(B) Consiste no desligamento compulsório de oficiais considerados indignos do oficialato, após julgamento pelo Conselho de Justificação.
(C) É aplicada exclusivamente às praças e ocorre quando há prática reiterada de transgressões leves, resultando no afastamento definitivo sem recebimento de remuneração.
(D) É uma medida cautelar que afasta temporariamente o militar da unidade, mantendo-o em atividade em outra organização militar.
(E) Tem natureza exclusivamente punitiva e acarreta a perda imediata do posto, patente ou graduação, independentemente de processo administrativo.

6. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:
Com base nas punições disciplinares previstas no âmbito da Administração Militar e na medida administrativa denominada disponibilidade cautelar, assinale a alternativa correta:
(A) A repreensão, por ser uma sanção reservada às transgressões médias e graves, implica afastamento do serviço e desconto proporcional no subsídio do militar.
(B) A disponibilidade cautelar não possui natureza punitiva, afasta temporariamente o militar do local do fato enquanto durar a apuração e garante ao servidor todos os seus vencimentos, sendo aplicada por prazo determinado.
(C) A reforma disciplinar compulsória é aplicada diretamente pelo Comandante-Geral, sem necessidade de processo administrativo, quando houver repetidas transgressões, e coloca o militar na inatividade com proventos integrais.
(D) O licenciamento e a exclusão a bem da disciplina se aplicam exclusivamente a praças sem estabilidade, que perdem automaticamente todos os direitos remuneratórios quando desligadas da Corporação.
(E) A demissão é uma sanção aplicável às praças e ocorre sempre que o Comandante-Geral considerar que o militar se tornou incompatível com o serviço ativo, dispensando processo formal.

7. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:
De acordo com as regras de classificação e alteração do comportamento militar das praças da Polícia Militar, analise as situações a seguir:

I. Um militar com comportamento excepcional recebe uma repreensão.
II. Um militar com comportamento ótimo recebe duas advertências no período de quatro anos.
III. Um militar com comportamento bom recebe uma suspensão.
IV. Um militar com comportamento insuficiente permanece um ano sem punições.

Assinale a alternativa que indica corretamente o efeito disciplinar em cada caso, respectivamente:

(A) Ótimo – Bom – Insuficiente – Ótimo
(B) Ótimo – Ótimo – Mau – Bom
(C) Bom – Bom – Mau – Bom
(D) Ótimo – Ótimo – Insuficiente – Insuficiente
(E) Bom – Ótimo – Insuficiente – Excepcional

8. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

De acordo com os instrumentos formais de apuração previstos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa correta:

(A) O Inquérito Técnico é utilizado para apurar condutas disciplinares e pode resultar na aplicação imediata de sanções leves ou médias pela própria autoridade processante.

(B) A Sindicância, por ter caráter meramente investigativo, não podendo resultar na instauração de Processo Administrativo Disciplinar ou de Conselhos de Ética e Disciplina.

(C) O Processo Administrativo Disciplinar Simplificado é cabível quando a autoria e o tipo de transgressão são conhecidos, sendo voltado à apuração de infrações leves ou médias, com garantia ao acusado de defesa escrita no prazo de três dias.

(D) O Processo Administrativo Disciplinar Ordinário é destinado exclusivamente às infrações leves, sendo conduzido por um único oficial, independentemente da gravidade ou repercussão dos fatos.

(E) Os Conselhos de Disciplina e de Justificação são aplicáveis indistintamente a praças e oficiais, cabendo ao Comandante-Geral definir sua composição.

9. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa correta sobre as formas de modificação de punições disciplinares:

(A) A agravação permite transformar qualquer sanção já aplicada em demissão ou exclusão, desde que a autoridade entenda que os objetivos disciplinares não foram alcançados.

(B) A retificação é utilizada para corrigir injustiças na aplicação da penalidade, tornando-a sem efeito quando demonstrada a ilegalidade.

(C) A relevação extingue definitivamente a punição já aplicada, podendo ocorrer mesmo que o militar não tenha iniciado o cumprimento da sanção.

(D) A anulação só pode ser realizada pela autoridade que aplicou a punição, desde que dentro de 60 dias da publicação do ato.

(E) A atenuação consiste em reduzir a severidade da sanção, podendo inclusive diminuir o número de dias de suspensão aplicados à punição.

10. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

Com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa correta sobre as recompensas disciplinares concedidas aos militares estaduais.

(A) As referências elogiosas possuem o mesmo valor que os elogios, sendo ambas consideradas para fins de promoção, desde que homologadas pela Comissão de Promoções.

(B) As dispensas de serviço são recompensas de caráter excepcional e, por isso, somente podem ser concedidas de forma parcial, não podendo ultrapassar o limite de 8 dias por mês.

(C) Os elogios individuais, coletivos e filantrópicos devem ser publicados em boletim e registrados no assentamento do militar, podendo ou não gerar pontuação, conforme homologação.

(D) As dispensas totais de serviço podem ser concedidas por até 16 dias consecutivos, sem limite anual, desde que aprovadas pelo Comandante-Geral da Corporação.

(E) As referências elogiosas são utilizadas exclusivamente em ações filantrópicas, como doações de sangue, órgãos ou participação em campanhas sociais.

GABARITO:

01. E	**03.** D	**05.** A	**07.** D	**09.** E
02. D	**04.** C	**06.** B	**08.** C	**10.** C

VAMOS PRATICAR:

12. QUESTÕES COMENTADAS

1. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

Com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa correta.

(A) A Deontologia militar é o conjunto de normas disciplinares internas que regulam punições, transgressões e procedimentos administrativos aplicáveis aos militares estaduais.

(B) O Código é aplicado aos militares da ativa e aos que estão no exercício de cargos ou funções públicas, não abrangendo os inativos.

(C) O posto militar corresponde ao grau hierárquico das praças militares estaduais.

(D) A hierarquia militar considera o posto ou graduação, a antiguidade e o histórico disciplinar.

(E) Quando a ordem parecer contrariar alguma norma legal ou regulamentar, porém, não de forma manifestamente expressa, o militar pode solicitar que ela seja confirmada por escrito.

Gabarito: *Letra E.*

a) Errada. A Deontologia não trata de punições, mas de valores, deveres éticos, princípios morais e a conduta esperada do militar.

b) Errada. O Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí também se aplica aos inativos, pois eles continuam sujeitos aos princípios éticos e à disciplina militar.

c) Errada. O item confunde conceitos, posto é o grau hierárquico dos oficiais, enquanto que graduação é o grau hierárquico das praças.

d) Errada. A hierarquia militar é baseada em: posto ou graduação; antiguidade e precedência funcional. O "histórico disciplinar" não é critério de hierarquia, embora afete avaliações e promoções.

e) Correta. Quando a ordem parecer contrariar alguma norma, mas não de forma explícita, o militar pode sim solicitar que ela seja confirmada por escrito. Esse direito protege o militar e reforça a responsabilidade de quem emite a ordem.

2. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

Com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa correta.

(A) O militar estadual da ativa pode participar de atos político-partidários, desde que fora do horário de serviço e sem uso de farda, preservando assim sua neutralidade institucional.

(B) A participação em atividades privadas de segurança, investigação ou vigilância é permitida ao militar da ativa, desde que previamente comunicada ao superior hierárquico.

(C) A proibição de greve atinge apenas os militares que atuam em atividades operacionais, não alcançando aqueles lotados em setores administrativos internos.

(D) É vedado ao militar a prática de atividades de docência para ministrar, em cursos de formação de vigilantes particulares, conhecimentos específicos, inerentes ao serviço e à técnica policial militar.

(E) A sindicalização é permitida aos militares estaduais, desde que destinada exclusivamente a tratar de pautas salariais e sem conotação política.

Gabarito: *Letra D.*

a) Errada. A participação político-partidária é vedada aos militares estaduais na ativa, mesmo que fora do horário de trabalho e a paisana.

b) Errada. Militar não pode trabalhar como segurança privado, investigador particular, vigilante ou em qualquer atividade paralela ligada à segurança pública, é vedado pelo Código.

c) Errada. A proibição de greve alcança todos os militares, sem exceção.

d) Correta. O Código de Ética proíbe o militar de ministrar, em cursos de formação de vigilantes, conteúdos específicos próprios da técnica policial militar, evitando o uso indevido do conhecimento institucional, riscos à segurança e favorecimento privado.
e) Errada. Militares não podem se sindicalizar, independentemente da finalidade.

3. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma transgressão grave:

(A) Utilizar sirene de viatura sem necessidade.
(B) Procrastinar, sem justificativa, expediente que lhe foi atribuído.
(C) Manter amizade pública com pessoa de notórios antecedentes criminais.
(D) Faltar com a verdade em ocorrência ou registro oficial.
(E) Deixar de prestar continência a superior hierárquico por desatenção.

Gabarito: *Letra D.*
a) Errada. Acionar sirene ou rádio de forma desnecessária é uma transgressão leve, porque é uma conduta cotidiana de menor repercussão, ainda que indesejada.
b) Errada. Procrastinar é uma transgressão média, pois prejudica o funcionamento do serviço e a eficiência administrativa, mas não atinge a dignidade ou a credibilidade institucional no nível das graves.
c) Errada. Manter amizade pública com pessoas de maus antecedentes também é considerada uma transgressão média, pois compromete a imagem e a disciplina, mas não tem o peso institucional para ser considerada grave.
d) Correta. Falta com a verdade em ocorrência ou registro oficial é transgressão grave, porque envolve desonestidade funcional e compromete diretamente a confiança da sociedade na Corporação.
Mentir em ocorrência, adulterar informações ou omitir fatos relevantes fere a dignidade, o decoro, a reputação institucional e a legalidade, elementos que o texto cita como características das transgressões graves
e) Errada. Deixar de prestar continência é transgressão leve, pois está ligado à postura cotidiana e ao protocolo militar.

4. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

Durante o expediente, um militar estadual dirige-se ao superior hierárquico chamando-o apenas pelo nome, sem mencionar o posto ou graduação, contrariando as normas de respeito e apresentação pessoal.
A conduta não compromete gravemente o serviço, mas fere a formalidade exigida no ambiente militar, sendo classificada como transgressão leve.

Considerando o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí e a competência das autoridades para aplicação de sanções, assinale a alternativa correta.

(A) O Comandante-Geral da Corporação não pode aplicar sanções leves.
(B) O Governador do Estado não possui competência para aplicar advertência ou repreensão.
(C) Os Comandantes/Subcomandantes de Unidades ou Subunidades, Chefes de Seção, Chefes de Centro e Ajudantes-Geral podem aplicar suspensão de até 10 dias.
(D) O Subcomandante-Geral, Chefe do Estado-Maior ou Corregedor só podem aplicar suspensão acima de 20 dias.
(E) O Comandantes/Subcomandantes de Subunidades e Coordenadores, somente podem aplicar demissão.

Gabarito: *Letra C.*
a) Errada. O Comandante-Geral pode aplicar advertência, repreensão, suspensão, licenciamento a bem da disciplina, exclusão a bem da disciplina e reforma disciplinar compulsória.

b) Errada. O Governador pode aplicar advertência, suspensão, demissão, reforma disciplinar compulsória e se quiser outras sanções previstas no Código.
c) Correta. Os Comandantes/Subcomandantes de Unidades ou Subunidades, Chefes de Seção, Chefes de Centro e Ajudantes-Geral podem aplicar advertência, repreensão e suspensão (até 10 dias).
d)Errada. O Subcomandante-Geral, Chefe do Estado-Maior e Corregedor não aplicam apenas suspensões acima de 20 dias.
e) Errada. Comandantes/Subcomandantes de Subunidades e Coordenadores não podem aplicar demissão. Eles têm competência para: advertência, repreensão e suspensão até 8 dias.

5. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:
De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa que apresenta corretamente a característica da reforma disciplinar compulsória:
(A) Implica a passagem obrigatória do militar para a inatividade, podendo decorrer de reincidência de transgressões ou incapacidade comprovada, mediante processo administrativo.
(B) Consiste no desligamento compulsório de oficiais considerados indignos do oficialato, após julgamento pelo Conselho de Justificação.
(C) É aplicada exclusivamente às praças e ocorre quando há prática reiterada de transgressões leves, resultando no afastamento definitivo sem recebimento de remuneração.
(D) É uma medida cautelar que afasta temporariamente o militar da unidade, mantendo-o em atividade em outra organização militar.
(E) Tem natureza exclusivamente punitiva e acarreta a perda imediata do posto, patente ou graduação, independentemente de processo administrativo.

Gabarito: *Letra A.*
a) Correta. A reforma disciplinar compulsória implica na passagem obrigatória do militar da ativa para a inatividade. Ela pode ser aplicada quando há reincidência de transgressões ou incapacidade comprovada para o serviço ativo, além disso exige processo administrativo para sua instauração (geralmente com laudo médico, no caso de incapacidade).
b) Errada. O desligamento compulsório de oficiais indignos corresponde à demissão.
c) Errada. A reforma disciplinar compulsória não se limita a praças. Ela consiste na passagem obrigatória do militar da ativa para a inatividade, quando há repetidas transgressões ou constatação de incapacidade do policial continuar exercendo suas funções.
d) Errada. A disponibilidade cautelar é temporária, administrativa e não punitiva.
e) Errada. A reforma disciplinar compulsória é punitiva e educativa, não é "imediata" sem processo, pois exige procedimento administrativo que comprove motivos como incapacidade ou reincidência.

6. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:
Com base nas punições disciplinares previstas no âmbito da Administração Militar e na medida administrativa denominada disponibilidade cautelar, assinale a alternativa correta:
(A) A repreensão, por ser uma sanção reservada às transgressões médias e graves, implica afastamento do serviço e desconto proporcional no subsídio do militar.
(B) A disponibilidade cautelar não possui natureza punitiva, afasta temporariamente o militar do local do fato enquanto durar a apuração e garante ao servidor todos os seus vencimentos, sendo aplicada por prazo determinado.
(C) A reforma disciplinar compulsória é aplicada diretamente pelo Comandante-Geral, sem necessidade de processo administrativo, quando houver repetidas transgressões, e coloca o militar na inatividade com proventos integrais.
(D) O licenciamento e a exclusão a bem da disciplina se aplicam exclusivamente a praças sem estabilidade, que perdem automaticamente todos os direitos remuneratórios quando desligadas da Corporação.

(E) A demissão é uma sanção aplicável às praças e ocorre sempre que o Comandante-Geral considerar que o militar se tornou incompatível com o serviço ativo, dispensando processo formal.

> ***Gabarito:*** *Letra B.*
> *a) Errada. A alternativa confunde repreensão com suspensão, pois a suspensão é quem afasta do serviço e desconta 1/30 do subsídio por dia.*
> *b) Correta. A alternativa descreve exatamente o que é a disponibilidade cautelar, ou seja, não é punição, é uma medida administrativa, o militar é afastado apenas do local do fato, continuando na ativa em outra OM e é aplicada quando há indícios suficientes de irregularidade.*
> *c) Errada. A reforma disciplinar compulsória não é aplicada sem processo, ela exige processo administrativo, geralmente baseado em laudo médico ou reincidência grave.*
> *d) Errada. Licenciamento a bem da disciplina -> praças SEM estabilidade. Exclusão a bem da disciplina -> praças COM estabilidade, praças inativas e praças especiais. Além disso, praças inativas excluídas mantêm o direito à remuneração.*
> *e) Errada. A demissão é sanção aplicada a oficiais, não a praças.*

7. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

De acordo com as regras de classificação e alteração do comportamento militar das praças da Polícia Militar, analise as situações a seguir:

I. Um militar com comportamento excepcional recebe uma repreensão.
II. Um militar com comportamento ótimo recebe duas advertências no período de quatro anos.
III. Um militar com comportamento bom recebe uma suspensão.
IV. Um militar com comportamento insuficiente permanece um ano sem punições.

Assinale a alternativa que indica corretamente o efeito disciplinar em cada caso, respectivamente:

(A) Ótimo – Bom – Insuficiente – Ótimo
(B) Ótimo – Ótimo – Mau – Bom
(C) Bom – Bom – Mau – Bom
(D) Ótimo – Ótimo – Insuficiente – Insuficiente
(E) Bom – Ótimo – Insuficiente – Excepcional

> ***Gabarito:*** *Letra D.*
> *I. Um militar excepcional pode ser rebaixado para ótimo se punido com uma repreensão. Portanto: Excepcional → Ótimo*
> *II. Duas advertências equivalem a uma repreensão. Um militar com comportamento ótimo só rebaixaria uma vez para bom se punido com mais de uma repreensão. Portanto: Ótimo → Ótimo.*
> *III. Uma suspensão rebaixa o comportamento em um nível. Como o militar já está em "bom", a suspensão o leva para "insuficiente". Portanto: Bom → Insuficiente.*
> *IV. Se não houver punições no período determinado, o comportamento não melhora. Um militar insuficiente precisa passar 2 anos sem punições para ter comportamento bom. Portanto: Insuficiente → Insuficiente.*

8. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

De acordo com os instrumentos formais de apuração previstos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa correta:

(A) O Inquérito Técnico é utilizado para apurar condutas disciplinares e pode resultar na aplicação imediata de sanções leves ou médias pela própria autoridade processante.
(B) A Sindicância, por ter caráter meramente investigativo, não podendo resultar na instauração de Processo Administrativo Disciplinar ou de Conselhos de Ética e Disciplina.

(C) O Processo Administrativo Disciplinar Simplificado é cabível quando a autoria e o tipo de transgressão são conhecidos, sendo voltado à apuração de infrações leves ou médias, com garantia ao acusado de defesa escrita no prazo de três dias.
(D) O Processo Administrativo Disciplinar Ordinário é destinado exclusivamente às infrações leves, sendo conduzido por um único oficial, independentemente da gravidade ou repercussão dos fatos.
(E) Os Conselhos de Disciplina e de Justificação são aplicáveis indistintamente a praças e oficiais, cabendo ao Comandante-Geral definir sua composição.

> ***Gabarito:*** *Letra C.*
> *a) Errada. O Inquérito Técnico não apura conduta disciplinar e sim acidentes com viaturas para identificar causa e eventual responsabilidade civil.*
> *b) Errada. A Sindicância pode sim gerar vários desdobramentos, como :PAD Simplificado; PAD Ordinário; Conselho de Disciplina/Justificação; Inquérito Técnico; Termo de Ajustamento e Arquivamento, por exemplo.*
> *c) Correta. A alternativa C descreve corretamente as características Processo Administrativo Disciplinar Simplificado. Ele é utilizado quando a autoria já é conhecida; a transgressão já é conhecida (leve ou média); o militar é notificado para apresentar defesa escrita; o prazo é de três dias; garante contraditório e ampla defesa.*
> *d) Errada. O PAD Ordinário é justamente o oposto do que diz a alternativa, pois ele é é usado para transgressões médias e graves e pode ser conduzido por um oficial ou por comissão de três oficiais, dependendo da complexidade e gravidade.*
> *e) Errada. Os Conselhos são específicos, o de Disciplina para os praças e de Justificação para os oficiais.*

9. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:
De acordo com o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa correta sobre as formas de modificação de punições disciplinares:
(A) A agravação permite transformar qualquer sanção já aplicada em demissão ou exclusão, desde que a autoridade entenda que os objetivos disciplinares não foram alcançados.
(B) A retificação é utilizada para corrigir injustiças na aplicação da penalidade, tornando-a sem efeito quando demonstrada a ilegalidade.
(C) A relevação extingue definitivamente a punição já aplicada, podendo ocorrer mesmo que o militar não tenha iniciado o cumprimento da sanção.
(D) A anulação só pode ser realizada pela autoridade que aplicou a punição, desde que dentro de 60 dias da publicação do ato.
(E) A atenuação consiste em reduzir a severidade da sanção, podendo inclusive diminuir o número de dias de suspensão aplicados à punição.

> ***Gabarito:*** *Letra E.*
> *a) Errada. A agravação realmente deixa a punição mais severa, mas não permite transformar qualquer punição em demissão ou exclusão. Essas sanções extremas têm regras próprias e exigem processo específico, não podendo ser aplicadas apenas por "agravação".*
> *b) Errada. A descrição da alternativa B é da anulação e não da retificação.*
> *c) Errada. A relevação suspende a sanção, mas não extingue automaticamente a punição. Além disso, só pode ocorrer se pelo menos metade da sanção já tiver sido cumprida;*
> *d) Errada. A anulação pode ser feita por qualquer autoridade competente (não apenas por quem aplicou) e pode ocorrer dentro de até 2 anos e não 60 dias;*
> *e) Correta. A atenuação é uma das formas de modificação da punição disciplinar e tem a função de diminuir a severidade da sanção; transformar a punição aplicada em outra mais leve e reduzir o número de dias de suspensão quando este for o caso.*

10. PROJETO MISSÃO – CARREIRAS POLICIAIS (INÉDITA) – 2026:

Com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Piauí, assinale a alternativa correta sobre as recompensas disciplinares concedidas aos militares estaduais.

(A) As referências elogiosas possuem o mesmo valor que os elogios, sendo ambas consideradas para fins de promoção, desde que homologadas pela Comissão de Promoções.

(B) As dispensas de serviço são recompensas de caráter excepcional e, por isso, somente podem ser concedidas de forma parcial, não podendo ultrapassar o limite de 8 dias por mês.

(C) Os elogios individuais, coletivos e filantrópicos devem ser publicados em boletim e registrados no assentamento do militar, podendo ou não gerar pontuação, conforme homologação.

(D) As dispensas totais de serviço podem ser concedidas por até 16 dias consecutivos, sem limite anual, desde que aprovadas pelo Comandante-Geral da Corporação.

(E) As referências elogiosas são utilizadas exclusivamente em ações filantrópicas, como doações de sangue, órgãos ou participação em campanhas sociais.

Gabarito: *Letra C.*

a) Errada. Somente os elogios podem gerar pontuação, e mesmo assim dependem de homologação.

b) Errada. Dispensas podem ser totais, por até 8 dias, limitadas a 16 por ano dentro de um ano civil.

c) Correta. Os elogios ressaltam as qualidades morais, profissionais e o mérito do militar. Eles podem ser individuais, coletivos ou filantrópicos, esse último quando o militar realiza ações como doação de sangue ou órgãos. Todos os elogios precisam ser descritos com precisão, publicados em boletim e registrados no assentamento do servidor, sendo que a maioria precisa passar por homologação da Comissão de Promoções para gerar pontuação.

d) Errada. As dispensas totais devem ser no máximo de 8 dias, tendo o limite de 16 dias por ano

e) Errada. As referências elogiosas são usadas em término de missão, despedidas, passagem para reserva e conclusão de atividades.